



CUT: 138064-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0270-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 22 de septiembre de 2026

VISTO:

El Expediente Administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 138064-2026, instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, deriva de la solicitud de fecha 13.07.2026, presentada por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO** con RUC N° 20191237405, sobre la autorización para la ejecución de obras mínimas “otras similares” en fuentes naturales de agua, ubicada en la faja marginal derecha del río Madre de Dios, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 104 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. Su aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, según corresponda, concordante con el numeral 212.2 del artículo 212 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

SEGUNDO.- Que, el artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, señala que la instalación de instrumentos de medición y la ejecución de obras mínimas tales como la instalación de pircas, mantenimiento de cauces y otras similares que no alteren los cursos o cuerpos naturales de agua, el volumen ni la calidad de los recursos hídricos, podrá ser autorizada, siguiendo el procedimiento simplificado establecido en el referido artículo. Asimismo, refiere también que no podrán acogerse a los beneficios de este procedimiento, los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental contenidos en el Anexo II del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N° 2009-MINAM y modificatorias.

TERCERO.- Que, según los criterios técnicos para el otorgamiento de derechos de uso de agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 0265-2024-ANA, establece que las obras mínimas incluidas en “otras similares” deben cumplir la condición de “no alterar los

Firmado digitalmente por
FLOREZ RONDAN
Juan FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 22/09/2026

Firmado digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 22/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0833DA9C

cursos o cuerpos naturales de agua, su volumen ni su calidad". Su determinación será de exclusiva responsabilidad de la AAA.

CUARTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la autorización de ejecución de obras mínimas "otras similares" en fuentes naturales de agua, ubicada en la faja marginal derecha del río Madre de Dios, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, adjuntando al escrito de solicitud los siguientes documentos: memoria descriptiva conforme al formato anexo 24, el pago por derecho de inspección ocular y el recibo de pago por derecho de trámite. Asimismo, persuade del expediente el levantamiento de observaciones efectuado mediante el Oficio N° 260-2026-MDL-MDD/ALC presentado en fecha 08.09.2026 requerido mediante el Oficio N° 0262-2026-ANA-AAA.MDD en fecha 07.08.2026.

QUINTO.- Que, mediante el acta de verificación de campo de fecha 11.09.2026 se procedió a ubicar los vértices del área del proyecto donde se pretende ejecutar las obras mínimas "otras similares" ubicada en la faja marginal derecha del río Madre de Dios, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, precisándose la ubicación geográfica de la misma mediante el sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19 sur.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0126-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 21.09.2026, esta Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, concluyó: i) la actividad consistirá en el retiro de residuos sólidos y material suelto acumulado en el área de acceso al embarcadero, la actividad tiene por finalidad garantizar condiciones seguras para el tránsito peatonal y no implica modificación de la geometría del cauce, en la reposición de saquillos deteriorados instalados anteriormente por la población para proteger sectores puntuales de la ribera utilizados como acceso al embarcadero, la reposición se efectuará únicamente sobre áreas previamente intervenidas, no se proyecta ampliar la longitud del área protegida ni generar avance hacia el cauce, en el reacomodo manual de materiales existentes y otros elementos que, por efecto de lluvias y fluctuaciones del nivel del río, hayan sufrido desplazamientos menores, esta actividad consiste al mantenimiento rutinario del tramo a intervenir, en la mezcla suelo-cemento y será utilizada exclusivamente para mejorar la estabilidad superficial de las áreas de tránsito peatonal utilizadas en las operaciones de embarque y desembarque, no será utilizada para construir muros estructurales, defensas ribereñas ni estructuras de contención hidráulica; ii) conforme a lo descrito en el expediente administrativo y la verificación técnica de campo, se prevé ejecutar una infraestructura para mantener las condiciones de estabilidad superficial y operatividad del área tradicional de embarque y desembarque fluvial de Puerto Rosario mediante actividades localizadas de mantenimiento y reposición de elementos de protección existentes, garantizando la continuidad del servicio de transporte fluvial utilizado por la población del distrito de Laberinto, mediante la actividad denominada *"Mantenimiento del área de embarque y desembarque fluvial y mantenimiento de la protección existente de la orilla del río Madre de Dios en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios"*; iii) la obra mínima tiene la calidad de "otras similares" y cumple con la condición de "no alterar los cursos o cuerpos naturales de agua, su volumen ni su calidad", dado que no altera ni afecta el volumen o calidad de los bienes asociados y las aguas del río Madre de Dios, asegurando su compatibilidad con los principios de sostenibilidad de los recursos hídricos. Asimismo, no genera vertimientos ni el arrojo de residuos sólidos sobre la fuente de agua, considerando que se trata de una construcción ligera de carácter temporal. En ese sentido, resulta técnicamente factible autorizar a la administrada, la ejecución de obras mínimas referidas al mantenimiento del área de embarque y desembarque fluvial y mantenimiento de la protección existente de la faja marginal derecha del río Madre de Dios, debiendo ser ejecutado de acuerdo al expediente administrativo, los planos presentados y el cronograma, señalados en la memoria descriptiva.



SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0135-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 22.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, considerando el análisis efectuado por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, el presente procedimiento cumplió con los parámetros y requisitos técnicos legales; por lo que corresponde autorizar la ejecución de obras mínimas “otras similares” en fuentes naturales de agua, ubicada en la faja marginal derecha del río Madre de Dios, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO** con RUC N° 20191237405, la ejecución de obras mínimas “otras similares” en fuentes naturales de agua denominada *“Mantenimiento del área de embarque y desembarque fluvial y mantenimiento de la protección existente de la orilla del río Madre de Dios en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”*, ubicada en la faja marginal derecha del río Madre de Dios, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, según el siguiente detalle:

N°	Obra Mínima Para Ejecutar	Unidad Hidrográfica	Bien Asociado al Agua	Fuente de Agua	Nombre	Ubicación Geográfica				Ubicación Política		
						Coordenadas UTM WGS84, Zona 19 Sur						
						Punto de Inicio		Punto Final		Departamento	Provincia	Distrito
Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)									
1	Mantenimiento del área de embarque y desembarque fluvial y mantenimiento de la protección existente de la orilla del río Madre de Dios en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios (170 ml)	Intercuenca Alto Madre de Dios (46649)	Faja marginal derecha	Rio	Madre de Dios	435 877	8 593 846	435 908	8 594 012	Madre de Dios	Tambopata	Laberinto
DESCRIPCIÓN DE OBRAS MÍNIMAS “OBRAS SIMILARES”												
a.- Limpieza y Acondicionamiento del Área de Acceso												
• Limpieza de residuos sólidos y material suelto acumulado en el área de acceso al embarcadero 170.00 m² • Mejorar las condiciones seguras para el tránsito peatonal 170.00 m²												
b.- Reposición Localizada de Saquillos												
• Reposición de saquillos deteriorados instalados para proteger sectores puntuales de la faja margina y ribera para el acceso al embarcadero 170.00 ml.												
c.- Reacomodo de Elementos de Protección Existentes												
• Reacomodo manual de materiales existentes y otros elementos constructivos 6500 unidades.												
d.- Mejoramiento Superficial del Área de Embarque y Desembarque												
• Mortero de suelo-cemento utilizado exclusivamente para mejorar la estabilidad superficial de las áreas de tránsito peatonal utilizadas en las operaciones de embarque y desembarque 4.00 unidades.												

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles, computados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, para la ejecución de las obras mínimas “obras similares”.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, supervise el cumplimiento de la presente autorización.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Laberinto al correo electrónico señalado; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0833DA9C

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0833DA9C